

Утвержден Приказом № 1 от 14.10.2022г
Директор ООО «Момент Кредит» Стригун А.И.

Публичный договор
возмездного оказания консультационных услуг

г. Минск

ООО «Момент Кредит» (именуемое в дальнейшем **«Консультант»**), в лице директора Стригун Антонина Ильинична действующего на основании устава, и физическое лицо, именуемый (ая) в дальнейшем **«Клиент»**, а вместе именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Консультант обязуется по заданию Клиента оказать, а Клиент обязуется оплатить следующие консультационные услуги (далее – **«Услуги»**):

- проведение консультирования по вопросу о видах, условиях и порядке предоставления кредитов банками (их структурными подразделениями), расположенными на территории Республики Беларусь (далее – банк);
- содействие Клиенту в выборе банка и программы кредитования, отвечающей потребностям Клиента, указанным в Заявке на оказание услуг;
- информационное содействие Клиенту в сборе и оформлении документов, необходимых и достаточных для получения кредита (заключения кредитного договора);
- по согласованию с Клиентом техническое содействие Клиенту во взаимоотношениях с банком при зачислении денежных средств, полученных в кредит, на счет Клиента

1.2. Цель получения, примерная сумма и валюта кредита, срок пользования кредитом, а также иные условия, на которых Клиент желал бы получить кредит, указываются Клиентом в Заявке на оказание услуг (далее – **«Заявка»**), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и размещенной на сайте momentkredit.by

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. Консультант оказывает Услуги в следующие сроки:

- начало оказания Услуги: с момента заключения настоящего договора.
- окончание оказания Услуги: заключения между Банком и Клиентом кредитного договора о предоставлении кредита в соответствии с выбранной Клиентом программой кредитования.

2.2. Клиент самостоятельно выбирает Банк и программу кредитования на основе информации, предоставленной Консультантом. Консультант не несет

ответственность за последствия выбора Клиентом Банка и программы кредитования.

2.3. Клиент обязан при составлении заявки предоставить Консультанту максимально полную и достоверную информацию, а также документы (их надлежащим образом заверенные копии), необходимые для получения Клиентом кредита. Предоставление документов возможно как непосредственно в офисе Консультанта по адресу указанному в разделе «Реквизиты» так и посредством электронной связи.

Консультант после получения заявки для уточнения информации предоставленной Клиентом, а так же в случае необходимости получения дополнительной информации связывается с Клиентом по номеру телефона, указанного Клиентом в заявке.

При выявлении обстоятельств, значительно затрудняющих либо делающих невозможным заключение кредитного договора с Банком, Клиент обязан немедленно сообщить об этом Консультанту.

2.4. Консультант не дает Клиенту гарантию заключения банком с Клиентом кредитного договора и фактического предоставления Клиенту кредита в соответствии с выбранной Клиентом программой кредитования. Окончательное решение по выдаче кредита принимает банк. Консультант вправе выразить свое профессиональное мнение по вопросу возможности/невозможности получения Клиентом кредита на заявленных условиях.

2.5. Услуги считаются оказанными и подлежащими оплате в полном объеме в случае заключения между Банком и Клиентом кредитного договора о предоставлении кредита в соответствии с выбранной Клиентом программой кредитования.

Если в процессе заключения кредитного договора Банк и Клиент согласовали условия предоставления и получения кредита, отличные от условий выбранной Клиентом программой кредитования, Услуги также считаются оказанными Консультантом и подлежащими оплате Клиентом в полном объеме.

2.6. Клиент обязан в течение 12-ти часов с момента получения от Банка информации об одобрении выдачи кредита и заключения кредитного договора уведомить об этом Консультанта.

2.7. Оказание Услуг Клиенту по общему правилу не сопровождается составлением Акта приемки-сдачи оказанных услуг. По требованию одной из сторон, Консультантом может быть составлен единолично Акт приемки-сдачи оказанных услуг. Так же стороны по согласованию могут составить двухсторонний Акт приемки-сдачи оказанных услуг. Акт может быть подписан посредством обмена электронными копиями документов, подписанными собственноручно сторонами. В случае отсутствия акта, услуга считается оказанной Консультантом в полном объеме и надлежащим образом с момента принятия Банком решения о выдаче Клиенту кредита, и подлежит оплате со стороны Клиента.

2.8. В ходе оказания услуг Клиент дает согласие на то, что Консультант в целях оказания консультационных услуг по настоящему договору, имеет право:

2.8.1. получать от Клиента информацию, указанную в Заявке, а так же иную дополнительную информацию включая персональные данные и изображение паспорта Клиента;

2.8.2. получив от Клиента идентификационный номер и код посредством СМС сообщения проверять на сайте кредитного регистра, в иных открытых источниках, кредитный отчет Клиента на предмет возможности выдачи кредита и условий его выдачи;

2.8.3. по указанию Клиента связываться с банками и отправлять на сайты банков заявки о выдаче кредитов от имени Клиента либо заполнять от имени Клиента регистры расположенные на сайтах банка либо в мобильных приложениях банков;

2.8.4. по указанию Клиента, получив от него логин и пароль, проверять на сайте банка информацию о предоставлении/не предоставлении кредита, поступлении денежных средств на виртуальный банковский счет открытый на имя Клиента;

2.8.5. по указанию Клиента получив от него логин и пароль, переводить денежные средства, полученные в качестве кредита на счет Клиента через систему мобильного приложения либо на сайте банка;

2.8.6. по согласованию с Клиентом удерживать из суммы полученного кредита денежные средства в размере стоимости консультационных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг Консультанта зависит от суммы согласованного Банком Клиенту кредита. Стоимость услуг и порядок ее определения указана в Прейскуранте № 1 от 14.10.2022года, размещенном на официальном сайте Консультанта и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Консультант не является плательщиком НДС на основании подп. 3.12 п. 3. ст. 286 НК РФ.

3.2. В случае, если кредит будет предоставлен в размере, отличном от суммы, указанной Клиентом в Заявке, цена Услуг подлежит соответствующему пересмотру по фактической сумме кредита (уменьшению или увеличению) в соответствии с Прейскурантом цен (тарифов) № 1 от 14.10.2022 года.

3.3. Стороны по согласованию могут выбрать один из следующих способов оплаты услуг Консультанта:

3.3.1. Клиент после получения денежных средств по кредиту на свой счет в течении 24 часов обязуется уплатить Консультанту вознаграждение в указанном в п.3.1. размере путем перечисления денежных средств на счет Консультанта, указанный в разделе «Реквизиты».

3.3.2. Консультант удерживает стоимость услуг из суммы полученного кредита и перечисляет Клиенту денежные средства за минусом стоимости консультационных услуг.

3.4. Оплата производится посредством перечисления Клиентом денежных средств на расчётный счёт Консультанта. Расходы, связанные с осуществлением банковского перевода, в том числе, по уплате комиссионного вознаграждения банку (банкам), несет Клиент.

3.5. Расходы, связанные с получением кредита (в том числе, с получением необходимых документов от уполномоченных органов, с уплатой государственных пошлин, комиссионного вознаграждения банку и т.п.), осуществляются за счет Клиента.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.2. Консультант не несет ответственность за отказ Банка от предоставления Клиенту кредита, а также за любое иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком своих обязательств перед Клиентом.

4.3. Консультант не несет ответственность перед Банком и/или третьими лицами за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по кредитному договору или какому-либо иному обязательству, прямо или косвенно связанному с кредитным договором.

4.4. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой информации и документов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.5. Консультант не несет ответственности за несоответствие предоставленных Услуг ожиданиям Клиента и/или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиями/ или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать Услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме.

4.6. За неуплату или несвоевременную уплату стоимости Услуг Клиент обязан уплатить Консультанту неустойку (пеню) в размере 1 % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если таковое явилось следствием обстоятельств действия непреодолимой силы.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

5.2. Консультант вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в случае:

- непредставления Клиентом информации и документов, необходимых и достаточных для оказания Услуги
- предоставления Клиентом недостоверных сведений или подложных документов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Во всех вышеуказанных случаях настоящий договор прекращает свое действие с момента получения Клиентом уведомления об одностороннем отказе Консультанта от исполнения обязательств по настоящему Договору. Уведомление направляется по адресу для корреспонденции, указанному Клиентом в Заявке либо посредством электронной связи.

5.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Республики Беларусь.

5.4. Стороны согласовали, что во время оказания Услуг может осуществляться видеозапись, аудиозапись и фотосъемка изображения и (или) голоса Клиента. Консультант имеет право использовать указанные видеозаписи и фото по своему усмотрению в рекламных и иных целях, в том числе размещать в сети Интернет и других средствах массовой информации без какого-либо вознаграждения за такое использование.

5.5. Предоставляя Консультанту персональные данные при отправке заявки и в дальнейшем в ходе исполнения настоящего договора, Клиент дает свое согласие на сбор и обработку Консультантом такой персональной информации, в том числе ее передачу третьим лицам в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Консультант при обработке персональных данных принимает необходимые меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Консультант оставляет за собой право хранить информацию полученную от Клиента. Хранение информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Использование данной информации возможно только с согласия Клиента.

5.6. Заключая настоящий договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Прейскурантом № 1 от 14 октября 2022 года.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Консультант:

ООО "Момент Кредит"

Адрес: РБ, 220005, Г. МИНСК, ул. Олешева, д.

1, оф. 19.

УНП: 193652121

"Текущий(расчетный):

BY26SLAN30125507400000100000- в BYN в

ЗАО«БанкВТББеларусь»,

SLANBY22

Утвержден Приказом № 2 от 14.10.2022г
Директор ООО «Момент Кредит» Стригун А.И.

Приложение № 1 Прейскурант от 14.10.2022
К публичному договору возмездного оказания консультационных
услуг.

№	Желаемая сумма кредита	Сумма оплаты Консультанту	Итоговая сумма к оформлению
1	До 999 бел. руб.	500 бел. руб.	1499 бел. руб.
2	1000-1499 бел. руб..	1000 бел. руб.	2000-2499 бел руб.
3	1500-2999 бел. руб.	1500 бел руб.	3000-4499 бел. руб.
4	3000-4999 бел. руб.	2000 бел. руб.	5000-6999 бел. руб.
5	5000-7.000бел. руб.	2500 бел. руб.	7500-9 500 бел. руб.
6	7.000-10.000бел. руб.	3000 бел. руб.	10 000-13 000 бел. руб.
7	10.000-13.000бел. руб.	3500 бел. руб.	13-000- 16500 бел. руб.